

1500217-09.2022.8.26.0580

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... apreendido, bem como a realização do tráfico. E esse elemento de convicção foi utilizado pelo douto Magistrado para formar o seu convencimento (Súmula 545 do STJ) [cf. Apelação Criminal nº 1500187-42.2020.8.26.0580, Rel. Des. Edison Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. em 22/4/2021].

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

1ª Vara Criminal

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50 - Vila Clementina - Assis/SP

CEP 19802-300 - Fone: (18) 3322-6011 - E-mail: assis1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500217-09.2022.8.26.0580- lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500217-09.2022.8.26.0580 - 2022/001298

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO JOSE PEREIRA e SILAS PAIS PEDRO LONGO

Juiz de Direito: Dr. Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior

Vistos.

1. SILAS PAIS PEDRO LONGO e MÁRCIO JOSÉ PEREIRA qualificados nos autos (fls. 6 e 52), foram denunciados como incurso nas sanções do art. 155, caput, e § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque no dia, horário e local mencionados na inicial, nesta Cidade e Comarca, agindo em concurso, supostamente, subtraíram para si, o bem móvel descrito no auto de exibição e apreensão de fl. 79 (filtro prensa de óleo diesel, contendo as inscrições 'Equipamento Cristal Diesel - Mega Filtro'), pertencente a Marcílio Roberto Franco (fls. 171/173).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal, nem de suspensão condicional do processo (fl. 170).

A denúncia foi recebida (fls. 174/175), os réus citados (fls. 206 e 208), e apresentaram resposta à acusação (fls. 216/225).

Não houve proposta de acordo de não persecução penal, nem de suspensão condicional do processo (fl. 170).

Em instrução foram inquiridas três testemunhas (fl. 249) e os réus interrogados (fl. 249).

Vieram as alegações finais do d. Promotor de Justiça, pugnando pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 256/263) e da d. Defensora, pela absolvição dos acusados ou, subsidiariamente, pela desclassificação para furto simples, pela fixação da

pena base no mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 266/274).

É o relatório.

2.A materialidade restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 79) e pelo auto que avaliou o bem em R\$ 9.000,00 (fls. 201/202).

Na fase policial o corréu Silas calou-se (fl. 6) e em Juízo aduziu que ajudou o corréu MÁRCIO a carregar esse 'ferro velho'. Na data dos fatos, estava 'subindo' para ir até ao 'Supermercado Kané', no momento em que avistou o acusado MÁRCIO com a carroça. O MÁRCIO não conseguiu 'jogar' o filtro sozinho em cima da carroça, e pediu ajuda. Até então, o interrogado pensou que se tratava de uma geladeira velha. Ajudou o MÁRCIO e, posteriormente, foi até ao mercado. Após, o interrogado foi com a esposa, busca a filha na casa da sua sogra. MÁRCIO parou a carroça em frente à casa do interrogado para consertar o veículo, pois havia 'dado um problema'. No momento em que o interrogado estava subindo a rua de sua casa de motocicleta, juntamente com sua esposa, os policiais jogaram a viatura 'em cima'. Quando o interrogado foi parar a moto, os castrenses derrubaram a sua esposa e informaram que o interrogado estava preso. Em nenhum momento os policiais lhe agrediram. O interrogado acreditava que o filtro estava 'jogado'. Possui passagens pela polícia. Já foi processado criminalmente e já cumpriu pena. Não conhece a vítima, apenas os sobrinhos dele, chamados DANILO e MOISÉS. O sobrinho da vítima que trabalha no lava-rápido tinha ciência de que o objeto estava 'jogado'. Alguns dias antes do ocorrido, um dos policiais ouvidos em Juízo abordou o interrogado. Na época dos fatos, estava trabalhando como servente de pedreiro. No momento em que o corréu MÁRCIO lhe pediu ajuda, não chegou a perguntar se alguém tinha dado o filtro para ele. Acreditava que o objeto era algum material reciclado que o MÁRCIO havia ganhado de alguém. O filtro estava localizado na 'calçada do posto'. Todos conhecem o MÁRCIO 'na vila', pois ele faz 'reciclagem' (fl. 249).

Na fase policial o corréu Márcio calou-se (fl. 52) e em Juízo aduziu que trabalha com reciclagem. No dia dos fatos havia passado, pela manhã, no Bairro Jardim Europa para realizar um serviço para o Policial ANDRÉ, sendo que na ocasião, observou que o filtro estava na via pública. Trabalhou na residência do castrense até o horário do almoço. Posteriormente, foi almoçar e 'no retorno' visualizou novamente o filtro que permanecia no mesmo local. Perguntou para uma moradora chamada DONA CIDA sobre o filtro e ela informou que há algum tempo o objeto estava na rua. Falou para a DONA CIDA que como catava entulhos, iria pegar o filtro para levar ao ferro velho, tendo ela concordado. Perguntou para algumas pessoas nos arredores se poderiam ajudar a carregar aquele 'ferro velho', mas ninguém ajudou. Ao retornar do serviço, conseguiu carregar o filtro. O objeto parecia uma geladeira. Ao 'descer', encontrou seu vizinho, o corréu SILAS, e pediu para que ele lhe ajudasse a carregar a carroça. Subiram, inclusive, a avenida. Em seguida, o interrogado parou a carroça em um 'posto abandonado' próximo ao mercado e entrou no estabelecimento para fazer compras. Posteriormente, continuou o seu caminho, passou na rodoviária e deixou o SILAS na casa dele. Após, descarregou o filtro. Estava no meio de quarteirão quando a viatura 'parou do nada' e derrubou a 'mulher' do SILAS. Ficou parado na carroça. Um dos castrenses veio em direção do interrogado e lhe deu voz de prisão. Só soube que se tratava de um filtro no momento em que foi abordado pelos policiais. Já trabalhou na chácara de um dos castrenses que foram ouvidos em Juízo. Possui passagem pela polícia. Conhece a vítima, pois sempre o vê trabalhando quando 'passa para almoçar'. O ofendido conhece a sua família. Conhece o policial Fernando, pois já trabalhou na chácara dele. Pegou o objeto, porque o mesmo estava abandonado na calçada. Não sabia que estava cometendo um furto. Na ocasião, a rua estava movimentada (fl. 249).

Na fase policial a testemunha Marcílio asseverou que o declarante aluga o lava rápido que fica dentro do Posto de Combustível "Bremen", localizado na Rua José Floriano Pereira, 105, nesta cidade, o qual se encontra atualmente desativado, funcionando apenas o lava rápido. O posto pertence a uma rede de postos de São Paulo, não sabendo o nome dos proprietários, sendo que conversava antigamente com o gerente da rede, o qual se chama RONIEL. Nesta semana, uma mulher que se identificou como gerente da rede dos postos ligou para o genro do declarante

através do telefone 11-5529-0440, pois estava querendo saber sobre o aluguel. O declarante, por alugar o lava rápido, acaba olhando o posto também, inclusive, paga um guarda noturno pra ficar no local, eis que no lava rápido tem objetos de valor. Reconheceu o filtro prensa de óleo diesel, contendo as inscrições "equipamento cristal diesel", "mega filtro", apreendido pelos policiais como sendo de propriedade do posto de combustível, sendo certo que ele estava apenas suspenso na base. Não tem ideia de quanto vale o filtro apreendido. Não conhecia os indiciados (fl. 5).

Em Juízo a sobredita testemunha obtemperou que no dia do ocorrido trabalhou até às 14h00 e fechou 'tudo'. Depois, encontrava-se em sua casa quando foi informado pelos policiais acerca da subtração do filtro. O filtro estava 'velho'. O declarante é o responsável por administrar um lava-rápido que fica localizado em um posto de gasolina desativado. Foi chamado até a Delegacia para fazer o reconhecimento do filtro furtado. O filtro não estava fixado, mas apenas 'colocado'. O objeto não pertencia ao posto, pois era de propriedade de uma pessoa que arrendava o local antigamente. A informação que recebeu mencionava que uma pessoa havia levado o filtro até uma 'vila'. Os vizinhos visualizaram a subtração e chamaram a polícia. O declarante trabalhou por cerca de 11 (onze) anos no posto. Após o fechamento do local, ficou administrando apenas o lava-rápido. O posto está inativo há cerca 4 (quatro) anos. Já sumiram outros objetos do posto. O filtro estava inserido em um 'canto', 'abandonado' (fl. 249).

O Policial Militar Valmir obtemperou que na data dos fatos estava em patrulhamento quando foi acionado via Copom. A informação recebida era de que dois indivíduos, utilizando-se de uma carroça, teriam subtraído de um posto de gasolina desativado um filtro de combustível. Foi até ao local e os sujeitos não foram localizados. Próximo a Vila Progresso, na Rua Araçatuba, nº 11, os acusados foram encontrados com a carroça e o objeto subtraído estava, ao lado, no chão. O corréu SILAS estava com uma motocicleta, inclusive, tentou evadir-se, mas foi contido. O corréu MÁRCIO não ofereceu nenhuma reação. A princípio, ambos os réus negaram a autoria do delito. Mas, posteriormente, os réus confessaram que haviam pegado o filtro e iriam vender para o ferro velho. Diante da situação, foi dada voz de prisão e os acusados foram conduzidos até a Delegacia. Outro castrense conhecia o responsável pelo posto desativado e essa pessoa foi até ao plantão policial e reconheceu o objeto. Conhece o corréu SILAS, pois o abordou dias antes dos fatos, mas não conhecia o acusado MÁRCIO (fl. 249).

O Policial Militar Fernando disse que foi acionado via Copom de que dois indivíduos, utilizando-se de uma carroça, haviam subtraído uma máquina em um posto desativado. Foi até o local, mas nada foi encontrado. Após, saiu em patrulhamento nas imediações próximo a Via Progresso. Na Rua Araçatuba, os denunciados foram encontrados e o filtro, ora furtado, estava no chão. O corréu SILAS estava em uma motocicleta e, no momento em que avistou a chegada dos policiais, tentou evadir-se, mas foi contido. O acusado MÁRCIO não ofereceu nenhuma resistência. A princípio, negaram a autoria do delito, mas posteriormente, confessaram que haviam praticado a subtração do objeto. Em nenhum momento foi identificado alguma pessoa que pudesse ter dado o filtro para os corréus. Um indivíduo que era responsável pelo posto desativado foi até a Delegacia e reconheceu o filtro como sendo de propriedade do posto de gasolina (fl. 249).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, a condenação é medida de rigor, tendo em vista que os fatos narrados na denúncia foram ratificados pela prova oral sobredita.

A qualificadora - concurso de pessoas - restou demonstrada pelas provas orais colhidas nas fases extrajudicial e judicial, salientando-se que a informação recebida pelos policiais dava conta que dois indivíduos colocaram o objeto subtraído na carroça.

Não se pode relegar ao oblívio que os testemunhos dos policiais devem ser respeitados, mormente quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Ressalta-se, ainda, que o fato de o posto de combustível estar desativado não autoriza a desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada, eis que

não se cuida de coisa perdida em lugar público ou de acesso público, salientando-se que restou clara a existência de dolo, pois os denunciados subtraíram o objeto para vendê-lo em um ferro velho.

Vale ressaltar o valor considerável da res, pois fora avaliado em R\$ 9.000,00 (fls. 201/202).

Logo, a conduta dos réus desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se tornar antijurídica uma conduta que é notoriamente ilícita, incentivando a prática delituosa (cf. STF, HC nº 107733, rel. Min. Luiz Fux), mormente se for considerado que os acusados são portadores de maus antecedentes e reincidentes.

Nunca é demais lembrar que flagrados os réus na posse da res furtiva, poucos minutos após sua subtração, tem-se uma forte presunção de autoria delitiva, ocorrendo assim a inversão do ônus da prova, cabendo aos réus a apresentação de prova plausível acerca da licitude da posse exercida, inexistente no caso em tela, pois em Juízo permaneceram no cômodo terreno do alegar por alegar e, na fase policial, quando da abordagem, confessaram (cf. TJSC, Apelação Criminal nº 0004595-36.2019.8.24.0033, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, 4ª Câmara Criminal, j. em 07/11/2019).

2.1. Passo à dosimetria das penas.

SILAS PAIS PEDRO LONGO ostenta maus antecedentes (Ações Penais nºs 0009325-77.2008.8.26.0047, 0013546-11.2005.8.26.0047 e 0019596-43.2011.8.26.0047) e é reincidente (Ação Penal nº 0000018-03.2018.8.26.0580 - execução nº 0004506-09.2021.8.26.0996 / Ação Penal nº 0007752-62.2012.8.26.0047 - execução nº 0009725-08.2018.8.26.0996) - cf. F.A. e Certidões de fls. 87/117.

MÁRCIO JOSÉ PEREIRA é reincidente (Ação Penal nº 0004544-02.2014.8.26.0047 - execução SIVEC nº 2 / Ação Penal nº 0011174-11.2013.8.26.0047 - execução SIVEC nº 2) - cf. F.A e Certidões de fls. 118/129.

Logo, a pena base do corréu SILAS é fixada 1/5 acima do mínimo legal, em virtude dos maus antecedentes e a do corréu MÁRCIO é mantida no mínimo legal.

Em seguida, as reprimendas dos réus são elevadas em 1/5 em razão da reincidência sobredita e diminuídas em 1/6, considerando que os dois policiais ouvidos em audiência, de forma coerente e consistente, confirmaram o histórico da ocorrência, inclusive na parte em que afirmam que, no momento da abordagem e prisão, os acusados confessaram de forma espontânea a subtração do objeto. E esse elemento de convicção foi utilizado na fundamentação sobredita para formar o convencimento deste decisum.

Vale ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação da Súmula 545 - confissão espontânea - ainda que durante o interrogatório na fase policial, ou durante o interrogatório na fase judicial, o réu tenha negado o cometimento do delito, uma vez que as declarações feitas pelo réu, durante o momento da abordagem policial, foram utilizadas para fundamentar a condenação (cf. Habeas Corpus nº 460.446 - MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. em 1º/9/2018).

No mesmo diapasão, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL INFORMAL. UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. ATENUAÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA N.º 545 DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Se a confissão informal do Agravado aos policiais acerca da subtração patrimonial, no momento da prisão em flagrante, foi utilizada como fundamento pelo Tribunal de origem para manter a sua condenação, é devida a incidência da respectiva atenuante. Aplicação da Súmula n. 545 do STJ. 2. Agravo regimental desprovido". (STJ - AgRg no RESp 1827438/MG 6ª Turma - Relª. Minª. Laurita Vaz , J. 19.9.2019 P. 1º.10.2019), destaquei.

No mesmo sentido:

Com efeito, esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, embora o agente tenha negado qualquer envolvimento com o delito ao prestar depoimento na fase inquisitorial e durante a instrução criminal, reconheceu ser o

autor da prática delitiva a três agentes policiais, sendo que as suas declarações foram sopesadas na formação do juízo condenatório, tendo sido consignado, inclusive, que o réu indicou que parte da res furtiva estaria em sua residência, o que permitiu a recuperação de tais bens. Se a confissão informal do réu pode servir de sustentáculo para a condenação penal, desde que seja corroborada por outros elementos probatórios, forçoso reconhecer que tal manifestação justifica, igualmente, a incidência da atenuante de pena do art. 65, III, "d", do Código Penal (STJ, HC n. 358.744/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/12/2016). Nesses exatos termos também já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, senão vejamos:

Embora o acusado tenha ficado silente na fase extrajudicial, os dois policiais ouvidos em audiência, de forma coerente e consistente, confirmaram o histórico da ocorrência, inclusive na parte em que afirmam que, no momento da prisão, o acusado confessou de forma espontânea a propriedade do material ilícito apreendido, bem como a realização do tráfico. E esse elemento de convicção foi utilizado pelo douto Magistrado para formar o seu convencimento (Súmula 545 do STJ) [cf. Apelação Criminal nº 1500187-42.2020.8.26.0580, Rel. Des. Edison Tetsuzo Namba, 11ª Câmara de Direito Criminal, j. em 22/4/2021].

O mesmo critério sobredito é utilizado na fixação da pena de multa.

3. Posto isso,

Julgo procedente o pedido acusatório e condeno:

SILAS PAIS PEDRO LONGO como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

MÁRCIO JOSÉ PEREIRA como incurso no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razão da reincidência, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

A reincidência e os maus antecedentes desautorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão da sursis.

Não se concede o direito de recorrerem em liberdade, a fim de se assegurar a ordem pública, bem como a aplicação da lei penal, mormente em virtude da reincidência e dos maus antecedentes.

Carreio aos acusados o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observados os termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

À d. Defensora nomeada arbitro os honorários, nos termos da tabela do convênio entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, expedindo-se as respectivas certidões.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

Assis, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA